

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

LEGISLAÇÃO PMAL

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

LEI 12.850/2013 • CONCEITO • ART. 2º • MAJORANTES • COLABORAÇÃO • AÇÃO CONTROLADA • INFILTRAÇÃO

EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 19 | 5 QUESTÕES | ZÉRO QUESTÃO CRIADA PELA IA

DIA 17 | 4ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION



VISÃO DA AULA

Organização criminosa e crimes correlatos

TÓPICO 0

Mapa mental da aula

Ao final desta aula você deve conseguir:

- memorizar o conceito legal com todos os requisitos
- dominar o crime do art. 2º e o embaraço à investigação
- identificar agravantes e causas de aumento, inclusive atualização de 2026
- separar colaboração premiada de prova autônoma
- entender ação controlada e sua comunicação judicial
- entender infiltração policial e necessidade de autorização judicial

EXEMPLO Use a pergunta central do tópico antes de decorar qualquer artigo.

BIZU 95+ CONCEITO da organização criminosa é uma fórmula: 4+ + estrutura + divisão de tarefas + vantagem + infrações >4 anos OU transnacionais. Uma troca em qualquer elemento costuma derrubar o item.

PEGADINHA Não estude a palavra isolada: a CEBRASPE troca sujeito, verbo, exceção ou consequência.

TÓPICO 1

Conceito legal: decore a estrutura, não a frase solta

Organização criminosa é associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas ainda que informal, visando obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, por infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional.

EXEMPLO Quatro agentes com tarefas definidas e estrutura estável voltada a infrações de pena máxima de seis anos podem preencher o conceito; três agentes não preenchem o requisito numérico da Lei 12.850.

BIZU 95+ 4 / ESTRUTURA / TAREFAS / VANTAGEM / >4 OU TRANSNACIONAL.

PEGADINHA Trocar "superior a 4" por "igual ou superior a 4" ou por "superior a 5".

ACERVO PMAL

Acervo PMAL • Projeto Caveira • 2026 • item 15

Q01

Considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informal, voltada à obtenção de vantagem mediante infrações cujas penas máximas sejam superiores a cinco anos ou transnacionais.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 2

Art. 2º: promover, constituir, financiar ou integrar

Promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, pessoalmente ou por interposta pessoa, é crime com pena própria, sem prejuízo das penas pelos demais delitos praticados. A redação atual do § 1º também pune quem impede ou embaraça investigação de infração envolvendo organização criminosa, se o fato não constituir crime mais grave.

EXEMPLO Integrar a organização e depois praticar roubo em seu interesse pode gerar responsabilização pelo art. 2º e pelo crime patrimonial, conforme o caso.

BIZU 95+ ORG CRIM é crime autônomo: não "some" porque houve delito-fim.

PEGADINHA Achar que o art. 2º é absorvido automaticamente pelos crimes praticados pelo grupo.

TÓPICO 3

Aumento e agravamento: arma, liderança, criança, servidor, exterior e conexão

Há aumento até metade se houver emprego de arma de fogo; a pena é agravada para quem exerce comando, mesmo sem praticar pessoalmente atos executórios; e o § 4º prevê aumento de 1/6 a 2/3 em hipóteses como criança/adolescente, organização destinada a crimes do ECA (redação de 2026), concurso de funcionário público valendo-se da condição, produto/proveito ao exterior, conexão com outras organizações e transnacionalidade.

EXEMPLO Servidor integra grupo e usa sua função para facilitar infrações: a condição funcional pode atuar como causa de aumento específica.

BIZU 95+ ARMA = até metade. §4º = 1/6 a 2/3. LIDERANÇA = agravamento próprio.

PEGADINHA Afirmar que basta existir servidor no grupo; a lei exige que a organização se valha dessa condição.

ACERVO PMAL

Acervo PMAL • Lei 12.850/2013

Q02

Se o produto ou proveito da infração penal praticada pela organização criminosa se destinar, no todo ou em parte, ao exterior, incide causa de aumento de pena.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 4

Colaboração premiada: negócio processual e meio de obtenção de prova

O acordo é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, dependente de utilidade e interesse públicos. O juiz não negocia o acordo: controla regularidade, legalidade e voluntariedade na homologação. Benefícios dependem da colaboração efetiva e dos resultados legais.

EXEMPLO A fala do colaborador aponta onde estão documentos; a busca e a apreensão confirmam o fato. A declaração guiou a obtenção da prova, mas precisa de corroboração.

BIZU 95+ COLABORAÇÃO = caminho para prova, não "prova rainha".

PEGADINHA Condenar apenas porque o colaborador afirmou algo.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • TJ-RR • Titular de Serviços Notariais e Registrais • 2025 • Q3775494

Q05

Durante investigação policial, identificou-se grupo de quatro pessoas estruturado, estável e com divisão de tarefas para extorsão mediante sequestro. Um integrante preso em flagrante manifestou interesse em colaborar e ofereceu informações relevantes sobre o paradeiro das vítimas. Com base na Lei 12.850/2013, assinale a opção correta.

- A) A colaboração só poderia ser celebrada com o investigado em liberdade.
- B) A colaboração é meio de obtenção de prova e pode ser usada contra corréus, com outros elementos de corroboração.
- C) O grupo não é organização criminosa porque seriam necessárias cinco pessoas.
- D) O acordo depende de homologação judicial e não pode ser recusado pelo Ministério Público.
- E) A colaboração exige obrigatoriamente denúncia do Ministério Público para produzir efeitos.

MARQUE A ALTERNATIVA • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 5

Ação controlada: retardar para agir melhor

Consiste em retardar intervenção policial ou administrativa relativa à ação de organização criminosa ou a ela vinculada, mantendo observação e acompanhamento para agir no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. O retardamento é previamente comunicado ao juiz, que pode estabelecer limites e comunica o MP.

EXEMPLO Em vez de prender o transportador no primeiro ato, a equipe acompanha a operação para identificar depósito e outros integrantes, dentro dos limites legais.

BIZU 95+ AÇÃO CONTROLADA = COMUNICAÇÃO judicial prévia. Não confunda com autorização da infiltração.

PEGADINHA Escrever “independe de qualquer conhecimento judicial”.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

CEBRASPE • Polícia Federal • Delegado • 2021 • Q1722260

Q03

A ação controlada na investigação da organização criminosa independe de prévia autorização judicial e parecer ministerial.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO

TÓPICO 6

Infiltração: técnica invasiva, autorização judicial e limites

A infiltração de agentes de polícia em investigação exige representação do delegado ou requerimento do MP, conforme o caso, e autorização judicial circunstanciada, motivada e sigilosa, com definição de limites. A lei também disciplina duração, renovação, relatórios e proteção da identidade do agente.

EXEMPLO Agente não pode se infiltrar por simples decisão operacional informal da equipe: a técnica exige controle judicial prévio.

BIZU 95+ INFILTRAÇÃO = AUTORIZAÇÃO. AÇÃO CONTROLADA = COMUNICAÇÃO.

PEGADINHA Trocar os requisitos dessas duas técnicas porque ambas são sigilosas.

QUESTÃO REAL CEBRASPE • PC-AL

CEBRASPE • PC-AL • Delegado • 2023 • Q2207177

Q04

A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação relacionadas aos crimes de organização criminosa demanda autorização judicial.

C () E () • RESPOSTA NA CORREÇÃO



CORREÇÃO

Gabarito comentado

QUESTÃO 01 – ERRADO

ERRADO. A lei exige penas máximas superiores a 4 anos, não cinco.

QUESTÃO 02 – CERTO

CERTO. É hipótese do art. 2º, § 4º.

QUESTÃO 03 – CERTO

CERTO. A ação controlada não exige autorização judicial prévia nem parecer ministerial. Atenção: isso não significa ausência de controle judicial; o retardamento deve ser previamente comunicado ao juiz competente, nos termos do art. 8º, § 1º.

QUESTÃO 04 – CERTO

CERTO. Diferentemente da ação controlada, a infiltração depende de autorização judicial prévia, circunstanciada, motivada e sigilosa.

QUESTÃO 05 – LETRA B

LETRA B. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova e pode ser utilizada contra corréus, desde que haja elementos de corroboração. Prisão não impede acordo; quatro pessoas podem caracterizar organização; o MP pode recusar proposta inadequada; e não há exigência de denúncia prévia para que o acordo exista.

TÓPICO

Revisão de 60 segundos

- conceito: 4+ e pena máxima superior a 4 anos ou transnacional
- art. 2º é crime autônomo
- embaraço à investigação tem redação atual da Lei 15.245/2025
- Lei 15.487/2026 ampliou hipótese envolvendo ECA
- colaboração é meio de obtenção e exige corroboração
- ação controlada = comunicação judicial prévia
- infiltração = autorização judicial motivada e sigilosa

EXEMPLO Feche o PDF e tente repetir os contrastes sem olhar.

BIZU 95+ Se consegue explicar o “porquê” da pegadinha, o tópico já está muito mais sólido.

PEGADINHA Releitura passiva dá sensação de domínio; revisão ativa revela o que realmente ficou.

Rastreabilidade e fontes

Lei nº 12.850/2013, texto compilado do Planalto, com alterações até as Leis nº 15.245/2025 e 15.487/2026; CEBRASPE PF 2021, PC-AL 2023 e TJ-RR 2025; acervo PMAL/Projeto Caveira 2026; Lei nº 8.072/1990 para conexão com hediondez.

DIA 17 • AULA 04 CONCLUÍDA